

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA V – ESTADOS

Os Estados são tratados especificamente nos **artigos 25, 26, 27 e 28** da Constituição Federal, mas também aparecem em outros artigos. Exemplificando: o artigo 22 dispõe sobre a competência privativa da União, mas afirma que pode ser delegada aos Estados e ao DF; o art. 23 trata de competência comum para todos os entes da federação, incluindo os Estados; e o art. 24 trata de competência concorrente, que é dada à União e aos Estados e ao DF. Posto de outro modo, os Estados são tratados nos arts. 22, 23 e 24, mas a tratativa específica dos Estados inicia-se no art. 25.



O PULO DO GATO

Com relação à ordem de entidades federativas mais cobradas em provas, temos, da maior para a menor recorrência: municípios, estados, União, DF e territórios.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Se a Constituição Estadual (CE) é a norma que rege o Estado, é necessário saber a natureza jurídica da Constituição Estadual. A CE é fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente.

A Constituição de 1988, bem como todas as outras constituições anteriores, foram um Poder Constituinte Originário. Ela é o criador que, conseqüentemente, possui suas criações, ou seja, o Poder Constituinte Derivado Reformador (emendas da constituição); Revisor (emendas constitucionais de revisão, que não podem mais ser feitas desde 1994); e Decorrente (as normas estaduais).

A Constituição Estadual submete-se à Constituição Federal. A criação deve respeitar o seu criador. Caso contrário, torna-se inconstitucional.



O PULO DO GATO

Conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Estadual não está permitida a instituir foro, salvo para cargos definidos nos **artigos 27** (deputados estaduais e distritais) e **28** (somente Vice-Governador, secretários de Estado e comandantes

ANOTAÇÕES

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar). Essa questão aparece com frequência em provas.

ATENÇÃO

Chefe da Polícia Civil não tem foro especial.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

- Aos Estados são atribuídas as competências remanescentes ou residuais.
 - **Art. 21 e 22** (Competência da União).
 - **Art. 29** (Competência dos Municípios).

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

O PULO DO GATO

Esse dispositivo é extremamente cobrado em provas. O tratamento de gás canalizado é competência explícita dos Estados e, nesse ponto, não pode ter medida provisória. Quem edita medida provisória, para outros casos, é o Governador.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Se são os Estados que fazem a Lei Complementar, trata-se de Lei Complementar Estadual. Dispensa LC Federal a criação de regiões metropolitanas e microrregiões, a exemplo da Grande BH (Belo Horizonte e municípios à sua volta) e da Gran São Paulo (São Paulo e municípios à sua volta).

O art. 20 trata dos bens da União. Porém, se comparado com o art. 26, fica mais claro confrontar os bens da União com os bens dos Estados.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

- I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
- II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

ANOTAÇÕES

- III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
- IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Obs.: As terras devolutas, em regra, pertencem aos Estados, salvo as pertencentes à União como, por exemplo, as de defesa da fronteira e de fortificação militar.

Voltando ao art. 25, trata-se dos princípios da Constituição, os quais são expressos pela doutrina. Por exemplo: para alterar a Constituição Federal, são necessários dois turnos, três quintos cada casa. Como funciona isso na Constituição Estadual, se é unicameral (possui apenas uma casa, formada pela Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa e Câmara dos Vereadores)?



Estados

- Regidos por CE, que devem respeitar os princípios estabelecidos pela CF.
 - Princípios sensíveis (**art. 34**, inciso VII): sucede-se intervenção federal em caso de violação desses princípios. Exemplo: cabe intervenção federal se o Estado ou o DF não cumprir o mínimo exigido em saúde e educação.
 - Princípios extensíveis: normas de repetição obrigatória. Exemplo: quando se fala de LIMPE (art. 37), processo legislativo (arts. 59-69), investidura em mandato eletivo (art. 77) ou de regras orçamentárias (arts. 165-169), deve ser seguido por todos.
 - Princípios vedatórios, mandatórios e organizatórios (art. 18, 19).

Com relação às normas de repetição obrigatória, deve-se saber quando há ou não a obrigação de seguir o mesmo fundamento federal. Como exemplo, tem-se a reeleição para membros da mesa diretiva, pensando no modelo federal e estadual. No âmbito do Congresso Nacional, tem-se a Câmara dos Deputados. O mandato de um deputado tem duração de 4 anos, em que há legislatura A (1º biênio) e legislatura B (2º biênio). Segundo a CF, na esfera federal, não pode haver reeleição para a mesma legislatura.

Na esfera estadual, na Assembleia Legislativa, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível haver reeleição na mesma legislatura, a exemplo da lei orgânica do Distrito Federal, que permite tal reeleição. O modelo federal não é norma de repetição obrigatória.



Obs.: O modelo federal não é estabelecido como norma de repetição obrigatória, portanto, o âmbito estadual possui autonomia para disciplinar de forma divergente.

ANOTAÇÕES



Dupla vacância: Presidente, Governador e Prefeito. Federal: mandato de quatro anos para Presidente. Se ocorrer dupla vacância nos dois primeiros anos (art. 81 da CF), efetuam-se as eleições diretas no prazo de noventa dias e, caso suceda-se nos dois últimos anos, decorrerá eleições indiretas no prazo de trinta dias.

Com relação às regras de Governador/Prefeito, tem-se mandato de quatro anos, mas existem duas soluções. Em caso de dupla vacância de motivação eleitoral, aplica-se a lei federal e, faltando mais de seis meses para o término do mandato, efetuam-se as eleições diretas e, em menos de seis meses, as eleições indiretas (a ideia é prestigiar ao máximo a opinião popular). Um exemplo disso foi o Estado do Tocantins, que, em 2018, ocorreram duas eleições diretas, uma em abril e outra em outubro. Em motivação não eleitoral, vale-se a autonomia do ente (Estado, Distrito Federal ou Município) e, faltando mais de dois anos, sucedem-se as eleições diretas e, nos dois últimos anos, as indiretas. Em 2022, houve uma situação diferente, envolvendo Alagoas: era governado por Renan Filho, o qual já havia sido reeleito. Ele desistiu do cargo e o Vice-Governador havia saído do cargo para ser prefeito de Arapiraca. Devido ao fato de o mandato não ter sido cassado por motivos eleitorais, ocorreram eleições indiretas no estado de Alagoas.

Obs.: Na eleição direta, o voto é secreto; na indireta, o povo precisa saber em quem seus representantes votaram.

Obs.: Legislar sobre direito eleitoral é competência privativa da União.



Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

ANOTAÇÕES

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
